

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 지방자치단체의 장으로서 새로 구입한 IT 장비를 사용하여 지역 스타트업을 지원하고자 했다. 그는 이 장비를 출자의 목적으로 지역 벤처 투자 회사에 제공하고자 했으나, 관련 법률이나 조례가 없는 상황이었다. 동시에, 물품의 관리를 효율적으로 하기 위해 물품 관리 업무를 을이라는 소속 공무원에게 위임하려고 계획하고 있었다.

【질문】 갑이 해당 IT 장비를 지역 벤처 투자 회사에 출자 목적으로 제공하거나 위 장비에 사권을 설정할 수 있는 조건은 무엇이며, 갑은 을에게 물품의 관리 사무를 위임할 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

지방자치단체의 장은 공유재산 및 물품 관리법상 물품을 출자하거나 사권을 설정할 수 있는 근거가 없으므로, 관련 법률이나 조례가 없는 현재 상황에서는 이를 할 수 없습니다. 다만, 물품의 관리 사무는 소속 공무원에게 위임할 수 있으며, 2명 이상에게 위임할 경우 총괄 조정자를 지정해야 합니다. 따라서 출자나 사권 설정은 불가능하나, 관리 업무 위임은 가능합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 공유재산 및 물품 관리법 제 52 조(물품관리관) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 52 조(물품관리관)

- ① 지방자치단체의 장은 소관 물품의 관리 사무를 소속 공무원에게 위임하여 물품을 관리하게 할 수 있다.
- ② 제 1 항에 따라 위임받은 공무원을 "물품관리관"이라 한다.

· 해설: 지방자치단체의 장은 소관 물품의 관리 사무를 소속 공무원에게 위임하여 물품을 관리하게 할 수 있습니다.

▶ 공유재산 및 물품 관리법 제 54 조(물품운용관) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 54 조(물품운용관)

- ① 물품관리관은 필요하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그가 소속한 관서의 공무원에게 지방자치단체의 사무 또는 사업의 목적과 용도에 따라 물품을 사용하게 하거나 사용 중인 물품의 유지·보존 및 운용에 관한 사무(이하 "물품의 사용 사무"라 한다)를 위임할 수 있다.
- ② 제 1 항에 따라 물품의 사용 사무를 위임받은 공무원을 "물품운용관"이라 한다.

· 해설: 물품관리관은 필요하면 소속 공무원에게 물품의 사용 사무를 위임할 수 있습니다.

▶ 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제 56 조(물품관리사무의 위임 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 56 조(물품관리사무의 위임 등)

- ① 지방자치단체의 장은 법 제 52 조제 1 항에 따라 2 명 이상의 소속 공무원에게 물품의 관리에 관한 사무를 위임하는 경우에는 그 중 1 명을 지정하여 물품의 관리에 관한 사무를 총괄 · 조정하게 하여야 한다.
- ② 물품관리관(법 제 55 조제 1 항에 따라 물품관리의 사무의 일부를 분장하는 공무원을 포함한다. 이하 같다)은 그가 소속하는 관서의 공무원에게 법 제 53 조제 1 항에 따라 물품의 출납 및 보관에 관한 사무(출납명령에 관한 사무는 제외한다)를 위임하거나 법 제 54 조제 1 항에 따라 물품의 사용에 관한 사무를 위임할 때에는 지방자치단체의 장이 정하는 바에 따라 하여야 한다.

• **해설:** 지방자치단체의 장이 2 명 이상의 공무원에게 물품 관리 사무를 위임할 경우 그 중 1 명을 총괄 조정자로 지정해야 합니다.

【결론】

갑은 현재 제공된 조문 범위 내에서 IT 장비를 출자하거나 사권을 설정할 수 있는 법적 근거를 찾을 수 없으므로 해당 행위는 불가능합니다. 반면, 갑은 을에게 물품 관리 사무를 위임할 수 있으며, 만약 2 명 이상에게 위임한다면 총괄 조정자를 지정해야 합니다. 실무에서는 출자나 사권 설정을 위해서는 별도의 법률 개정이나 조례 제정이 선행되어야 합니다.

인용 검증: **3/3** 법제처 확인 | 내용 일치: **3/3** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증